МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 02 дугаар сарын 11 № 3/05 Улаанбаатар хот

“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ” ХНН-ИЙН ДАРГА С.ЖИГЖИДНЯМАА ТАНАА

Комисст хандаж иргэн ..-аас “...УБТЗ-ын ХНН-ийн Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн дарга ... нь надад ажлын байран дахь бэлгийн дарамт учруулсан бөгөөд энэ үйлдлийг нь хүлээн зөвшөөрөөгүйн төлөө дарамт шахалт үзүүлж байна. Мөн ажилтнуудыг хэл үгээр доромжлох, ялгаварлан гадуурхаж хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчдөг” талаар дурджээ.

Энэхүү гомдлын мөрөөр батлагдсан удирдамжийн дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчлан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Хяналт шалгалтаар дараах хүний эрхийн зөрчил тогтоогдож байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу ШААРДЛАГА хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Гомдолд дурдсан асуудлыг тодруулж, гомдол гаргагчаас тайлбар авахад “ангийн дарга ... нь 2018 оны 10 дугаар сарын Баасан гарагийн нэг орой миний утас руу 4-5 удаа залгасан байсан. Маргааш өглөө нь дахин залгахад .... дарга “танай хэсгийнхэн өнөөдөр ажиллаж байгаа, чи Варьете театр дээр хүрээд ир, танай мастер ... утсаа авахгүй байна, түлхүүр аваадах” гэж надруу ярьсан. Би Варьете театрын гадаа ирсэн байна гэж дарга руу залгаж хэлэхэд “Батхаан зочид буудлын 305 тоот өрөөнд ороод ир” гэж хэлсэн. Би орох эсэхдээ эргэлзэж мастер ... руу утасдаж “дарга чамайг утсаа авахгүй байна, өнөөдөр манайх ажиллаж байгаа гэсэн, Төмөр замд байдаг “Батхаан” зочид буудалд хүрээд ир гэнэ.” гэж хэлэхэд .... “дарга надруу залгаагүй ш дээ, би одоо очлоо’ гэж хэлсэн. Намайг 305 тоот өрөөнд ороход дарга майк, дотоожтойгоо орон дээр хэвтэж байсан. Тэгснээ “наашаа суу” гээд намайг орон дээрээ суулгасан. “Чи залуу

хүн тушаал дэвшихийг хүсдэг үү, би танай мастерыг халаад чамайг мастер болгоё, энийг уучих" гээд хундагатай архи өгсөн. Тэгэхээр нь би "үгүй ээ, би архи уудаггүй, хүүхдээ машинд үлдээчихсэн, гарчихаад ороод ирье" гэж хэлээд гарсан. Би гарч явахдаа шатан дээр мастер ..-тай таарсан, дараа нь дарга араас байн байн утсаар залгаад байхаар нь би "орохгүй" гэсэн чинь дарга уурласан" гэх тайлбарыг өгчээ.

Дээрх асуудлыг дарга ...-тай биечлэн уулзаж, тодруулахад "...дуучин ... надтай уулзах хүсэлт тавьсны дагуу бид 2018 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр буюу Бямба гарагт Төмөр замд байрлах "Батхаан" зочид буудалд уулзсан. Биднийг уулзаад сууж байхад ангийн мастераар ажилладаг .... орж ирсэн. .... би дуудаагүй, хэсэг дээр ажилладаг гэдгээс өөрөөр сайн танихгүй" гэх тайлбарыг өгсөн байна.

Мөн тус ангид мастераар ажиллаж байсан гэх иргэн ...-аас тайлбар авахад "... намайг амралтын өдөр амарч байхад ... над руу гурван удаа залгасан байсан. Дахин залгахад нь дуудлагыг авч ярихад ".... дарга над руу залгаад "..... утсаа авахгүй байна, надаас ирж түлхүүр ав гэж ярьж байна" гэж хэлсэн. Удалгүй ...-аас миний утас руу "би Батхаан зочид буудлын 305 тоот өрөөнд даргатай хамт байна" гэж мессэж ирсэн. Тэгээд дарга намайг дуудуулсан болохоор би тэр буудалд удалгүй очиход ..... буудлаас надтай зөрөөд гарахдаа "дарга намайг энд хуурч авчирсан байна, гарнаас барьсан ..." гэсэн. Би түүнтэй зөрөөд 305 тоот өрөө рүү ороход дарга "чи энд юу хийж яваа юм, чи тэр ...-ыг дуудаад оруулаад ир, цаадах чинь гадаа зогсож байгаа. Би нэг хусчихья" гэж хэлэхэд нь "та ингэж болохгүй" гэж хэлэхэд тэр уурласан. Би архи авч өгч тайвшруулсан. Буудлын төлбөрөө надаар төлүүлсэн" гэжээ.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудтай ганцаарчлан ярилцлага хийхэд нэр бүхий таван ажилтан "..... дарга ...-д бэлгийн дарамт үзүүлсэн талаар яриа ажил дээр гарсан, сонсож байсан. Түүнийг дарга буудалд дуудаж "албан тушаалыг нь ахиулж өгье, надтай нэг унтчих" гэж гараас нь чангаасан, осолдолгүй л дотоожтойгоо байсан гэсэн, тэрээр худлаа ярьж буудлаас гарсан одоо би яах вэ? гэж ярьж байсан. Ангийн дарга ...-ыг байнга дарамталж загнаж уйлуулж байдгийг бодоход өөрт нь зөвшөөрөөгүй учраас дарамт үзүүлдэг юм байна гэж боддог. Эмэгтэй ажилчдын биед санамсаргүй байдлаар хүрэх асуудал энгийн үзэгдэл болсон. ... дарга нягтлан бодогч эмэгтэй рүү янз бүрийн мессэж бичээд байсныг мэднэ. Ажилтнууд даргаас айж асуудлыг ярьдаггүй, олон хүн ийм асуудлыг ярьдаг ч дарамтад орохоос эмээж дээд шатны албан тушаалтанд бичгээр гомдол гаргаж чаддаггүй, мөн ...-д хэлээрэй "... ажлаас хална, намайг яахыг хараарай" гэж бусад ажилтнуудаар дамжуулсан" гэж ярьцгаасан байна.

Мөн ангийн дарга ..., ажилтан ... нарын харилцан ярианы 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 20 минутын бичлэгт "... чи гомдол гаргаад явдаг юм билээ, өргөдлөө өгөөд ажлаас гар" гэж дарамт үзүүлсэн байгаа нь бичигдсэн байна. УБТЗ-ын даргын 2019 оны А-404 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 8.2.22-т "Ажилтан нь бусад ажилтан болон албан үүргийн хувьд хамаарч буй бусад этгээдэд бэлгийн дарамт учруулахгүй байх", 8.2.23-т "Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор тогтоосон хэм хэмжээг сахин биелүүлэх үүрэгтэй", мөн журмын 13.2-т нийт ажилтан дараах ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллана гээд мөн зүйлийн 13.3.2 дахь хэсэгт "иргэн, хуулийн этгээд, хамт ажиллагсадтайгаа харилцахдаа ... бэлгийн дарамт учруулах, ажилтнуудыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг оролдох ... ажилтнууд болон бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхахыг хориглоно" гэж тус тус заасан байна.

Дээрхээс үзэхэд Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн дарга ... нь албан тушаалын байдлаа ашиглан тус ангийн Урсгал засварын хэсэгт шавар будагчин ажилтай ...-д ажлын байран дахь бэлгийн болон бусад байдлаар дарамт үзүүлсэн, түүний халдашгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчсөн болох нь дээрх баримтаар тогтоогдож байна.

2. Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангид мастераар ажиллаж байсан ... нь тус ангийн дарга ...-ын ёс зүй, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Барилга, орон сууцны албанд 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр гомдол гаргасан байх бөгөөд уг гомдолд "...ангийн дарга .... нь ажилтан ....-д ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлсэн..." талаар мөн дурдсан байна.

   Гэтэл Барилга, орон сууцны албанаас ажилтан ....-ын ажлын байран дахь бэлгийн дарамтад өртсөн гэх асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэлгүйгээр УБТЗ-ын ХНН-ийн Хууль зүйн албанд шилжүүлж, улмаар тус албанаас 2019 оны 12 дугаар сарын 31- ний өдрийн 10/764 тоот албан бичгээр "... өргөдөл гаргагч ажилтан нь тухайн үйл баримтын талаар цаг тухайд нь мэдэгдэлгуй хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө санаатайгаар нуун дарагдуулсан, өөрөө ажлаас сахилгын шийтгэлээр халагдсан хойно буюу 2019 оны 12 дугаар сард энэ талаар мэдэгдэж арга хэмжээ тооцуулахаар ируулсэн нь шударга ёсны болон хариуцлага хүлээх зарчимд нийцэхгүй байна" гэх хариуг буцаан хүргүүлсэн байна.

   Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.2 дахь хэсэгт "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу хохирогчийн өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар өгөх", мөн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулиар баталгаажуулсан жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, мөн эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломж, тэгш хандлагыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан зөрчсөн гэж үзвэл үйлдвэрчний эвлэлийн болон бусад олон нийтийн байгууллага гомдол гаргах эрхтэй", УБТЗ-ын даргын 2019 оны А-404 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 8.1.10-т "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу хохирогчийн өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар өгөх" гэж тус тус заасан байна.

   Дээрх хууль, журамд зааснаар ажлын байран дахь бэлгийн дарамтад өртсөн хохирогч өөрөө болон түүний нэрийн өмнөөс гомдол гаргах эрх нь иргэдэд нээлттэй бөгөөд иргэн ... нь ...-ыг ажлын байран дахь бэлгийн дарамтад өртсөн талаар гомдол гаргасан нь хууль зүйн үндэслэлтэй юм. Гэтэл УБТЗ-ын ХНН-ийн Барилга, орон сууцны алба болон Хууль зүйн алба нь ажилтан ...-д Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн дарга ... ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх асуудлыг холбогдох ёс зүйн хороо, эрх бүхий байгууллагад

хандаж шалгуулаагүй нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийнхээ дагуу хэрэгжүүлнэ." гэж заасныг зөрчиж, хууль бус үйлдлийг хаацайлсан, хууль зүйн үндэслэлгүй шийдвэрийг гаргасан гэж үзэхээр байна.

3. Хяналт шалгалтын хүрээнд Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн захиргааны 15 ажилтнаас авсан санал асуулгад 5 нь буюу 33,3 хувь нь "...ангийн дарга .... нь ажилтнуудыг нас хүйсээр нь ялгаварлаж, хулгайч, авгай нар гэх зэргээр хэл үгээр доромжилдог, зайлцгаа цаана чинь ажил хийх хүн зөндөө байна гэж ажилчид руу байнга орилдог, зан харьцааны доголдолтой, бүтцийн өөрчлөлт нэрээр ажилтнуудыг байнга халж сольдог, чөлөө аваад явсан байхад ажил тасалсан гэж цалин хасах, ээлжийн амралт өгөхгүй зэргээр дарамт шахалт үзүүлдэг" гэж хариулжээ.

   Ийнхүү удирдлагын зүгээс ажилтнуудыг хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхаж, дарамт учруулсан ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан байх тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэж, мөн УБТЗ-ын даргын 2019 оны А-404 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 13.3.2-т "... хамт ажиллагсадтайгаа харилцахдаа зүй бус бүдүүлэг зан авир гаргах, доромжлох, хэрүүл маргаан үүсгэх ..., бэлгийн дарамт учруулах, ажилтнууд болон бусдыг дарамтлах хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг оролдох, гүжирдэн доромжлох, нэр хүндийг унагах үйлдэл хийхийг хориглоно" гэсэн хууль, журмын заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, цаашид ийм төрлийн зөрчил гаргахгүй байх;

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсэгт 'Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно", мөн хуулийн "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 9.2.9-д "ээлжийн амралтаа эдэлж байгаа ажилтныг ажлын зайлшгүй шаардлагаар ...даргын тушаалаар ажилд нь дуудан оруулж болох бөгөөд ээлжийн амралтын дутуу хоногийг тухайн ажлын жилд нь багтаан хүссэн хугацаанд нь олгож биеэр эдлүүлнэ" гэж заасан байна.

   Тус ангийн даргын 2019 оны тушаалуудад дүн шинжилгээ хийхэд 13 ажилтныг ээлжийн амралтаас дуудан ажиллуулсан тушаал байх хэдий ч тэднийг нөхөн амраасан болон мөнгөн урамшуулал олгосон талаар шийдвэр гаргаагүй байх тул цаашид хуульд заасны дагуу ээлжийн амралт эдлэх эрхийг зөрчихгүй байх, холбогдох хууль тогтоомж, журмын заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт "ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэхэд

чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнг нээлттэй мэдээлж байна", мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь хэсэгт "тухайн салбар, орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах, УБТЗ-ын даргын баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 7.2.15-д "ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнг нээлттэй мэдээлж байна" гэж заасан байна.

Тус ангийн хүрээнд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой ажлууд хийгдээгүй байх тул ажил олгогч нь ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үе шаттай сургалтуудыг зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

Иймд Барилга ашиглалт, үйлчилгээний 2 дугаар ангийн дарга ...-т УБТЗ-ын даргын 2019 оны А-404 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 14.2 дахь хэсэгт 14.2.7 дахь хэсэгт заасан зөрчлийг гаргасан бол... сахилгын ноцтой зөрчилд тооцон, ажлаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулж, ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахаар тус тус заасны дагуу хариуцлага тооцох;

Цаашид гомдол гаргагч, холбогдогчийн хувь хүний болоод ажил хэргийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах, нууцлалыг чанд хадгалах, ажилтнуудыг "гомдол гаргасан" гэх үндэслэлээр аливаа хэлбэрийн дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх, ажлаа хэвийн гүйцэтгэхэд саад учруулахгүй байх, мөн ажилтнуудын ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулахад онцгой анхаарч, хяналт тавьж ажиллах, мөн ажлын байранд бэлгийн дарамтад өртсөн талаарх ажилтнаас гаргасан гомдлыг 2011 онд батлагдсан Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэж байх нь зүйтэй байна.

Энэхүү шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацааны дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ